

1500084-28.2022.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... trazia consigo, para fins de tráfico, 211 porções de cocaína, com peso aproximado de 244,76g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, o acusado se encontrava na via pública indicada e ali realizava o tráfico de drogas, quando, em dado momento, ao notar a aproximação de policiais militares, dispensou a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500084-28.2022.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500084-28.2022.8.26.0495

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2018694/2022 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 22562744 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO,

48/22/429 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 2018694 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 48/22/429 -

DISE- DEL.SEC.REGISTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICHARD RIBEIRO DE MORAIS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

RICHARD RIBEIRO DE MORAIS, qualificado a fls.4, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 20 de janeiro de 2022, por volta das 22h30min., na Rua Pedro Lopes Dias, Vila Nova, município e Comarca de Registro, trazia consigo, para fins de tráfico, 211 porções de cocaína, com peso aproximado de 244,76g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, o acusado se encontrava na via pública indicada e ali realizava o tráfico de drogas, quando, em dado momento, ao notar a aproximação

de policiais militares, dispensou a sacola plástica com as drogas e, ao ser abordado, os policiais encontraram com ele a quantia de R\$227,00 em espécie.

RICHARD foi preso em flagrante delito (fls.1/4).

Instaurado inquérito policial, foram ouvidos: Roberto Ilko Pinto (fls.2), Deangeles Simao da Silva (fls.3) e RICHARD RIBEIRO DE MORAIS (fls.4).

A peça foi instruída com: auto de prisão em flagrante (fls.1/4), boletim de ocorrência (fls.5/7), auto de exibição e apreensão (fls.11/12), laudo de constatação preliminar (fls.18/20), fotografia das drogas e do dinheiro (fls.35/36), folha de antecedentes (fls.40/43), comprovante de depósito judicial (fls.67) e relatório final (fls.86/89).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva às fls.49/52.

A denúncia foi oferecida a fls.97 e recebida às fls.98/99, em 8 de fevereiro de 2022.

Exame químico-toxicológico às fls.108/110.

Folha de antecedentes às fls.114/117.

Citado, apresentou resposta à acusação às fls.129/132.

O recebimento da denúncia foi mantido às fls.133/134.

Foram ouvidos em audiência: Deangeles Simao da Silva, Roberto Ilko Pinto e RICHARD RIBEIRO DE MORAES.

As partes apresentaram alegações finais às fls.150/151 e 159/171.

É o relatório.
Fundamento e decido.

É procedente a pretensão punitiva estatal.

A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls.1/4, boletim de ocorrência de fls.5/7, auto de exibição e apreensão de fls.11/12, auto de constatação preliminar de fls.18/20, fotografia de fls.35/36, relatório final de fls.86/89 e oitiva dos policiais militares.

A testemunha Deangeles Simão da Silva, policial militar, disse que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina e, em decorrência de vários furtos ocorridos na semana anterior, adentraram em uma área já conhecida como ponto de tráfico de drogas e outros delitos. Disse que estavam ali com o objetivo de localizar outros indivíduos e que, ao entrar na rua, se depararam com o acusado em uma bicicleta. Disse que, ao avistar a viatura, o acusado se evadiu. Disse que tentaram acompanhá-lo, mas que não conseguiram. Contou que, ao adentraram em outra via, visualizaram o acusado na bicicleta, sendo que, mais uma vez, ele dispensou ao chão uma sacola preta e tentou se evadir. Disse que localizaram a sacola, que continha entorpecentes em seu interior e, em seguida, metros à frente, conseguiram alcançar o acusado. Disse que abordaram RICHARD e que, efetuada a revista, encontraram, com ele, a quantia de R\$227,00 em notas fracionadas.

A testemunha Roberto Ilko Pinto, policial militar, disse que, entrando na via pública em questão, se depararam com o acusado, que dispensou ao chão uma sacola de cor preta. Disse que pegaram a sacola, que tinha entorpecentes em seu interior e, em seguida, conseguiram abordar o acusado, com ele localizando R\$227,00.

Interrogado, RICHARD RIBEIRO DE MORAES negou os fatos. Disse que o local é caminho para sua casa. Afirmou que o dinheiro era para pagar o conserto de seu celular, que estava com a tela quebrada. Disse que estava passando de bicicleta pela Rua Pedro Lopes Dias, quando foi abordado. Afirmou que o local é conhecido por ser "boca de fumo", frequentado por muitos usuários. Disse que os policiais o confundiram com outro indivíduo e que apresentaram as drogas como se fossem dele. Disse que estava havia 8 meses na rua, que os policiais viram que ele já teve passagem e, por isso, atribuíram a ele as drogas encontradas.

A negativa de RICHARD restou isolada ante o depoimento dos policiais.

Os policiais foram uníssonos. Disseram que o local é conhecido como ponto de venda de entorpecentes e que viram quando o réu jogou uma sacola de cor preta ao chão. Disseram ainda que a sacola continha drogas (211 porção de cocaína).

Já o acusado, se limitou a afirmar que estava de passagem pelo local e que usaria o dinheiro que trazia consigo para pagar o conserto de seu telefone celular. Disse que deixara seu telefone celular no conserto e que passara no local do conserto, obtendo a informação de que o aparelho não estava pronto, razão pela qual guardou o dinheiro para voltar no dia seguinte. Ele ainda afirmou que recebeu o dinheiro pela venda de uma bicicleta.

Ocorre que ele foi abordado às 22h30min., horário em que não há oficinas de conserto de telefone celular abertas.

Ademais, o acusado não comprovou que seu aparelho estava no conserto.

Além disso, ele tampouco provou que vendera uma bicicleta, até porque ele estava de bicicleta quando foi abordado.

Assim, os depoimentos dos policiais militares, o auto de prisão em flagrante delito (fls.1/4), o auto de exibição e apreensão (fls.11/12), as fotos de fls.35/36, o local onde e o horário onde o acusado foi autuado, comprovam a autoria e a materialidade do delito.

Sobre a oitiva de policiais a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já firmou entendimento no seguinte sentido:

"É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que agentes públicos, tais como policiais militares, civis e agentes penitenciários não são apenas pela função que ocupam suspeitos como testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante." (TJSP Apelação nº 0014391-63.2013.8.26.0176, 4ª Câmara Criminal, Rel. Camilo Léllis, j. 29.09.2015).

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte" (STJ - AgRg no Ag 158921/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.05.2011).

Os policiais, como já exposto, foram firmes e coerentes em confirmar os fatos descritos na denúncia.

Portanto, restou demonstrada a prática do delito de tráfico com relação ao réu RICHARD RIBEIRO DE MORAES.

Não há que se falar em desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/06. O acusado sequer alegou que a droga se destina a seu consumo, pelo que é descabida a desclassificação, além da ausência de alegação, ele não trazia consigo nenhum objeto relacionado ao uso, o que deixa claro que ele não usaria a droga. Ademais, a quantidade de drogas localizadas (211 porções de cocaína), a forma como estavam armazenadas, a quantia em dinheiro encontrada, o local, e o horário da abordagem deixam claro o comércio de entorpecentes.

Sobre a a suficiência do conjunto probatório em casos semelhantes já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Tráfico de entorpecentes (art. 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade de droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Porte de drogas para uso pessoal. Impossibilidade da desclassificação visada. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento correto. Regime fechado único possível (Lei nº 11.464/2007). Inviabilidade de concessão de 'sursis'. Apelo improvido." (TJSP - 0069001-39.2011.8.26.0050 - Apelação - Relator: Luis Soares de Mello - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 13/11/2012 - Data de registro: 27/11/2012 - Outros números: 690013920118260050)

Com sua conduta, o réu infringiu o artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

RICHARD possui condenação definitiva transitada em julgado por tráfico nos autos 00013070-57.2018, da 3ª Vara (fls.114/115), e por furto nos autos 0003159-28.2017 da 2ª Vara local (fls.115).

É reincidente por uma condenação e tem maus antecedentes pela outra.

Nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, não era elevada a quantidade de drogas apreendidas.

No que tange às circunstâncias judiciais, do artigo 59, do Código Penal, sobre o grau de culpabilidade, o dolo do agente foi o esperado para crimes desta natureza.

Não há nos autos elementos sobre sua personalidade, conduta social, nem foram especiais os motivos e as consequências do delito.

Em razão dos maus antecedentes, fixo a pena base, em 1/6 acima mínimo legal - 5 anos de reclusão - o que perfaz 5 anos e 10 meses de reclusão.

Em razão da reincidência, aumento a pena de 1/6, o que perfaz 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão.

Não há atenuantes nem causas de aumento ou de diminuição da pena.

A causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4º., da Lei no.11.343/06, não é aplicável ao caso em tela. Isto porque RICHARD é reincidente específico e é egresso do sistema prisional, tudo indicando que vive do tráfico de drogas.

Referido benefício é dedicado ao traficante de primeira viagem, o que não se aplica ao denunciado.

No que tange à pena de multa, pelas mesmas razões, fixo-a 1/6 acima do mínimo legal

- 500 dias-multa - o que perfaz perfaz 583 dias-multa, e aumento-a de 1/6 em razão da reincidência, o que perfaz 680 dias-multa.

Em razão da reincidência, fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e CONDENO RICHARD RIBEIRO DE MORAES à pena de 6 ANOS, 9 MESES e 20 DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração, por ter ele infringido o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a quantidade de pena aplicada e a reincidência específica.

O réu permaneceu preso durante o processo e assim deverá aguardar o trânsito em julgado, já que não houve alteração da situação, bem como, em razão da reincidência, e da quantidade da pena aplicada.

Ainda, quando de sua prisão encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto, no entanto, estava em altas horas do período noturno em ponto de venda de entorpecentes, indicando que as medidas cautelares, diversas da prisão, não o impedirão de prosseguir no comércio ilícito de entorpecentes.

Comunique-se o local onde encontra-se recolhido.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Findo o feito, determino a incineração das drogas. Comunique-se a Autoridade Policial.

Decreto a perda dinheiro apreendido em favor do FUNAD.

Determino a devolução do relógio de pulso apreendido se comprovada a propriedade. Caso não comprovada, determino a sua destruição.

Expeça-se guia de execução provisória.

No mais, cumpram-se as NSCGJ.

P.I.C.

Registro, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA